

경하지 못하였다.

이러한 배경에서 진행된, 연구 9동 건 공사는 [표 1]의 대금지급(약 43백만원)으로도 처리되지 못한 미정산 내역(약 1.29억 원)이 발생³⁾하였고, 연구원은 자문 검토위원회⁴⁾의 서면점검 및 현장실사를 통해 공사 실시 여부와 청구금액의 적정성을 확인하여 해당 미정산금을 지급(2022.3.24.)하였다.

[표 1] 연구 9동 건 계약체결 및 대금지급 현황

No.	계정명	적요	지급 금액	거래처	발의 정보					결의일
					발의일	발의부서	발의자	중간 결재자	최종 결재자	
1	2015년 시설비	연구9동 공장동 전력간선 개선 공사	26,046, 900원	○○○○ ○○○○	‘15.1.28.	◆◆◆◆ ◆◆실	⊙⊙⊙	♠♠♠	♣♣♣	‘15.4.6.
2	2015년 시설비	유압시험실 노후 전원설비 보수공사	17,039, 000원	■■■■■ ■■■■■	‘15.6.4.	◆◆◆◆ ◆◆실	⊙⊙⊙	♠♠♠	♣♣♣	‘15.7.24.
계			43,085,900원							

상기 공사업무 수행 관련 당사자(이하 ‘업무 관련자’라 한다)는 [표 2]와 같이 총 6명이며, 퇴사자(3명) 및 외부인(1명)을 제외하고, 현재(2022.12.6.) 재직 중인 직원은 2명(♠♠♠, ♣♣♣)⁵⁾이다.

[표 2] 연구 9동 건 업무 관련자 리스트

No.	성명	현 소속	당시(2015.2월~10월) 소속	비고
1	□□□	■■■■■■■■■■ ⊙⊙이사	○○○○○○○○○ 직원	외부
2	■□■	퇴사자(계약종료)	♣♣♣♣♣센터 별정직(⊙⊙연구원)	퇴직
3	⊗⊗⊗	퇴사자(정년퇴직)	♣♣♣♣♣센터 정규직(◇◇장)	퇴직
4	⊙⊙⊙	퇴사자(의원면직)	◆◆◆◆◆실 정규직(담당)	퇴직
5	♠♠♠	□□□□실 정규직(담당)	◆◆◆◆◆실 정규직(장)	-
6	♣♣♣	◆◆실 정규직(담당)	◆◆◆◆◆실 정규직(장)	-

3) 연구원은 공사수행업체가 제기한 민원(2022.1.17.)을 통해 공사대금 미정산 내역(약 1.29억 원)이 발생하였다는 사실을 인지함

4) 전기공사 분야 외부 전문가 2명(◆◆◆◆◆ *** 상무, ◆◆◆◆◆ ### 소장)을 포함하여 총 6명으로 자문검토 위원회를 구성하여, ‘공사실시 경위 및 공사진행 방법의 적정성’, ‘공사 전후 비교에 따른 공사규모 파악 및 청구 공사금액의 적정성’, ‘공사진행 전반의 문제점’ 등을 검토(2022.2.16.)함

5) ♠♠♠ : 공사담당부서에서 2002.9.16.부터 2018.9.14.까지 근무 후, 타부서로 이동
♣♣♣ : 공사담당부서에서 2014.4.1.부터 2015.11.20.까지 근무 후, 타부서로 이동

2. 관련법령·규정 및 판단근거

(1) 공사업무 수행 관련

연구원은 공사업무 수행 시 그 종류를 불문하고 「공사관리규정」에서 정해진 업무처리 기준과 방법을 따라야 하며, 공사의 전 과정⁶⁾에서 요구되는 행위(공사설계, 공사변경, 공사감독, 공사검사 등) 및 절차 등을 준수하여야 한다.

가령 공사 중 당초 예기하지 못했던 돌발사태의 발생으로 설계가 변경되거나 물가변동으로 인해 계약금액이 변동되는 경우에는 「공사관리규정」 제13조(공사변경) 등에 규정된 절차에 따라 시의적절한 공사변경이 이루어져야 한다.

그리고 관련 계약은 「계약업무요령」 등에 따르며, 공사설계를 통해 사전 파악된 공사규모(추정 계약금액)를 기준으로 수의계약 방식⁷⁾이나 입찰 방식⁸⁾ 중 하나를 택하여 진행한다.

예를 들어 공사계약 추정금액이 수의계약 가능 기준(계약금액 2,200만 원)을 초과할 경우 입찰 방식을 따라야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지) 제1항에서도 동일 구조물공사 및 단일 공사로서 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 규정하고 있다.

(2) 직원의 행위기준 관련

연구원 「임직원행동강령규정」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 행사하여 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자 대상으로 업무처리를 부당하게 지연하여서는 아니된다.

6) 공사의뢰→ 공사의뢰부서와 공사주관부서간 공사 협의→ 공사설계→ 공사시행 관련 품의→ 공사계약 체결의뢰(입찰 또는 수의계약)→ 공사계약→ 공사 착공→ 공사관리감독(실정 보고 포함)→기성고 검사(필요시)→ 공사 완료→ 준공검사→ 공사대금 지급

7) 수의계약 방식: 공사 구매요구서 접수→ 추천업체 최종내역서 제출요청 → 계약

8) 입찰 방식: 공사 구매요구서 접수→ 입찰내부품의→ 발주계획 입력→ 입찰공고→ 개찰→ 적격심사→ 낙찰→ 계약

아울러 「인사규정」 제20조(성실의무)에 따르면 직원은 연구원의 사명을 명심하고, 관계법령, 정관, 기타 제 규정을 준수하며 성실하게 책임을 완수하여야 하기에 직무태만으로 담당업무를 소홀히 하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

(공사설계 미실시 등) 공사담당부서는 연구 9동 건 공사의 특수성으로 인해 착수 전 공사규모 파악이 어려울지라도 설계를 통해 공사규모를 우선 가늠하지 않고, 공사계약 없이 민원 건 공사를 추진(선 시공 후 계약)하였다.

그러나 연구원은 공사를 수행함에 있어서 「공사관리규정」 및 「계약업무요령」 등에 따라 선계약 후시공 방식을 준수하여야 한다. 설령 공사의 성격이 규모를 예측하기 어려울지라도 우선 공사설계 작업을 통해 공사내용(범위, 금액, 기간, 시공방법 등)을 확정할 수 있는 상태로 만들어 놓아, 착공 전까지 공사계약이 가능케 하여야 한다.

(공사계약 업무 처리 부적정) 공사수행업체가 최초 제시한 견적서 등 여러 상황을 놓고 보았을 때 공사의 예상 규모가 당시 입찰 기준(발주 금액 3,000만원)을 상회함에도 불구하고, 공사담당부서는 입찰 방식이 아닌 수의계약 방식으로 공사를 추진하였다. 더욱이 공사담당부서는 입찰 발주를 피하고자 동일한 공사임에도 정당한 사유 없이 공사를 분할하여 2개 업체에 분리 발주하였다.

사실상 공사수행업체 단독 공사임에도 타 업체(□□□□□ □□□□□) 명의까지 빌려서 별도 공사로 꾸몄고, 공사대금 중 일부(17,039,000원)는 명의대여 업체 계좌로 입금(2015.7.24.) 처리하였다.

(공사관리감독 부적정) 「공사관리규정」 제22조(공사감독원 책임) 제1항 및 제2항에 따라 공사감독원은 공사 내용을 숙지하여 공사의 공기(工期) 내 완수를 위해 공사 진행상황을 감독하여야 하며, 공사감독원은 분담된 공사에 대하여 모든 감독책임을 진다.

그런데 공사감독원이라 할 수 있는 공사담당자(㉠㉠㉠, ♠♠♠)는 공사관리 감독 의무를 성실히 수행하지 않음으로써, 연구 9동 건 공사가 당초 계약내용

보다 확대되고 있는 사정을 전혀 파악하지 못했다. 아울러 공사의뢰부서(☒☒☒, ☐☐☐) 역시 공사현장에 상주하며 민원 건 공사 진행 상황을 근접거리에서 확인하고 있었음에도 공사가 원 계약과 다르게 확대되는 점을 방조¹⁰⁾하였다.

(감독일지 관리 부실 및 부서원 관리감독 소홀) 「공사관리규정」 제21조(감독일지) 제1항 및 제2항에 따라 공사감독원은 매일 공사의 감독결과(당일 시공량, 시공누계, 공사진도율 등)를 공사감독일지에 기록하여 공사담당 부서장에게 보고하여야 하며, 작성된 공사감독일지는 공사의 전반적인 관리 통제를 위해 적절하게 보관되어야 한다. 그러나 연구 9동 건 공사의 감독일지는 전혀 관리되지 않았다.

또한 「공사관리규정」 제22조(공사감독원 책임) 제3항에 따라, 공사담당 부서장은 공사감독원(현장 실무자)의 근무 태만으로 업무 수행에 지장이 있다고 판단하였을 때는 교체 또는 해임을 원장에게 건의할 수 있다. 하지만 공사담당 부서장(☐☐☐)은 필요한 조치를 전혀 취하지 않았으며 연구 9동 건 공사가 부실하게 관리되는 사정조차 파악하지 못하였다¹¹⁾. 이는 공사업무를 담당하고 최종 책임지는 공사담당 부서장으로서 관리감독 소홀임을 부정할 수 없다.

이와 같이 미정산 내역 발생에 대해 업무 관련자 모두의 책임을 부정할 수 없으며, 향후 공사업무 수행 시 [표 3]과 같은 개선이 필요하다. (세부 내용은 참고 1에서 확인)

[표 3] 공사업무 수행 시 개선필요 사항

연번	구분(업무기준)	개선요구 사항
1	공식적인 공사의뢰 절차 필요	연구 9동 건 사례인 영선공사의 집행절차 및 요구방법에 대해서는 관련 규정이 없기에, 제도상 개선이 필요함. 시설공사의 집행절차 및 요구방법은 「계약업무요령」 제39조(시설공사의 집행) 및 제40조(시설공사의 요구)에 각각 규정되어 있음.

9) 연구 9동 건 공사기간(2015.2.7.~10.20.) 중 주말(금~일)에 진행된 공사일 중 업무 관련자의 공사현장 출입현황판을 놓고 보았을 때, 공사담당부서(☐☐☐, ♠♠♠, ㉠㉠㉠)의 출입기록은 전혀 없음

10) 공사의뢰부서 소속 현장대리인(☐☐☐)은 “공사가 원계약보다 확대되어 진행된다”는 사정을 공사담당부서에 적극적으로 알리지 않았음

11) 문답서에서 “연구 9동 건 공사가 진행되는 사정이나 전체적인 공사규모 등에 대해서 모른다”고 답변함. 그러나 연구 9동 건 관련하여 체결된 계약(2건)의 대금지급 시에는 최종 결제자였음

연번	구분(업무기준)	개선요구 사항
2	감독일지 의무 작성 및 보관 필요	「공사관리규정」에 공사감독일지의 보관·관리 의무 조항을 신설하는 것이 필요함
3	공사 수행 중 공사관리 감독 미흡	「공사관리규정」에 규정된 공사감독원, 기성고검사자 등을 ‘선정하는 기준’, ‘임명 시기’, ‘부여 임무(업무 분장)’ 등을 구체적으로 정한 가이드라인 마련이 필요함
4	공사 종료 후 준공검사 미흡	

조치할 사항

① 인력개발실장은 업무를 태만히 한 관련자(♠♠♠)에 대해서 ‘경고’ 조치를, 업무 총괄관리를 소홀히 한 관련자(♣♣♣)에 대해서는 ‘주의’ 조치하시기 바람 (주의·경고)

※ 퇴사자¹²⁾는 별도 판단하지 않고, 재직자(♠♠♠, ♣♣♣) 대상으로만 조치

② 시설보안실장은 공사업무 수행 시 규정에 따라 실제 업무가 수행되고 있는지 자체 점검하시고, (참고 1)을 확인하여 ‘개선’ 조치하시기 바람 (개선요구)

③ 구매자산실장은 (참고 1)을 확인하여 ‘개선’ 조치하시기 바랍니다. (개선요구)

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	비 고
●●●●실	❖❖❖❖원	♠ ♠ ♠	**업무(**직)	0000.00.00.~현재	경고
◇◇◇실	❖❖❖❖원	♣ ♣ ♣	**업무(**직)	0000.00.00.~현재	주의

12) ■■■(계약종료, ‘21.12.31. 퇴사), ☒☒☒(정년퇴직, ‘19.1.27. 퇴사), ㉠㉠㉠(의원면직, ‘20.11.15. 퇴사)

(참고 1)

구분	지적 사항	개선요구 사항	비고				
공식적인 공사의뢰 절차 필요	연구 9동 건 공사의 경우 관련 당사자간 구두 방식의 공사 의뢰와 협의만 있었을 뿐, 명시적이고 공식적인 방 법(ex-부서장 이상 명의의 공 문 등)을 통한 공사 의뢰 절 차가 부재하였다.	연구원의 영선공사 ¹³⁾ 및 시설공사 ¹⁴⁾ 의 계약 체결 절차에 대해서는 「계약업무요령」에 따 르며, 시설공사의 집행절차 및 요구방법은 동 규정 제39조(시설공사의 집행) ¹⁵⁾ 및 제40조(시 설공사의 요구) ¹⁶⁾ 에 각각 규정되어 있습니다. 그러나 영선공사의 집행절차 및 요구방법에 대해선 별도 규정이 없기에, 시설공사 내용을 준용할 수 있도록 개정하시기 바랍니다. <table><tr><th>현재</th><th>개선(안)</th></tr><tr><td>제53조(영 선 공 사 집행구분) 생략</td><td>제53조(영선공사의 집행 및 요구) ③ 동조 제1항의 외주공사는 동요령 제 39조 및 제40조의 규정을 준용하되, 이 경우 제39조 및 제40조 중 “시설 공사”는 “영선공사”로 본다.</td></tr></table>	현재	개선(안)	제53조(영 선 공 사 집행구분) 생략	제53조(영선공사의 집행 및 요구) ③ 동조 제1항의 외주공사는 동요령 제 39조 및 제40조의 규정을 준용하되, 이 경우 제39조 및 제40조 중 “시설 공사”는 “영선공사”로 본다.	구 매 자 산 실
현재	개선(안)						
제53조(영 선 공 사 집행구분) 생략	제53조(영선공사의 집행 및 요구) ③ 동조 제1항의 외주공사는 동요령 제 39조 및 제40조의 규정을 준용하되, 이 경우 제39조 및 제40조 중 “시설 공사”는 “영선공사”로 본다.						
감 독 일 지 의무 작성 및 보관 필요	연구 9동 건 공사 관련하여 공사감독일지가 보관되지 않 았다. 공사의 전반적인 관리 통제를 위해 예외사항을 제 외하고 모든 공사의 공사감 독일지를 작성하여 보관하는 것이 필요하다.	「공사관리규정」 제21조(감독일지)에 공사감독 일지의 보관·관리 의무 조항을 신설하시기 바 랍니다. <table><tr><th>현재</th><th>개선(안)</th></tr><tr><td>(신설)</td><td>공사담당 부서장은 다른 법령 등에 특별 한 규정이 있는 경우를 제외하고는 동조 제1항에 따라 보고된 공사감독일지 등을 보관·관리할 책임이 있다.</td></tr></table>	현재	개선(안)	(신설)	공사담당 부서장은 다른 법령 등에 특별 한 규정이 있는 경우를 제외하고는 동조 제1항에 따라 보고된 공사감독일지 등을 보관·관리할 책임이 있다.	시 설 보 안 실
현재	개선(안)						
(신설)	공사담당 부서장은 다른 법령 등에 특별 한 규정이 있는 경우를 제외하고는 동조 제1항에 따라 보고된 공사감독일지 등을 보관·관리할 책임이 있다.						
공사 수행 중 공사관 리감독 미 흡	공사감독원의 역할을 수행 해야 할 공사담당부서는 연 구 9동 건 공사의 관리·감독 의무를 해태하였다.	공사담당부서는 「공사관리규정」에 규정된 공사감독원, 현장대리인, 기성고검사자, 준공검 사자를 ‘선정하는 기준’, ‘임명 시기’, ‘부여 임 무(업무 분장)’, ‘책임’ 등을 구체적으로 정한 가이드라인을 마련하시기 바랍니다.	시 설 보 안 실				
공사 종료 후 준공검 사 미흡	공사담당부서는 연구 9동 건 공사의 준공 검사를 미흡 하게 하였다.						

13) 연구원 내 기존 시설의 보수유지 관리를 위한 제반 공사(「공사관리규정」 제6조 제1호)로서 연구 9동 건 공사가 이에 해당함

14) 연구원 건설 계획에 따른 공사와 각 연구실 요구에 의한 연구실 시설공사를 총칭(「공사관리규정」 제6조 제2호)함

15) 「계약업무요령」 제39조(시설공사의 집행) 시설공사는 다음 절차에 의거 집행하여야 한다.

- ① 당해 시설공사에 대한 예산 및 계획의 승인 또는 실수요부서장의 공사 요구
- ② 공사집행의 승인
- ③ 공사계약체결의뢰
- ④ 계약체결승인 및 계약체결통보
- ⑤ 공사시공 및 시공감독
- ⑥ 준공검사

16) 「계약업무요령」 제40조(시설공사의 요구) ① 실수요 부서장은 별지 제10호의 공사요구서를 시설공사 담당부서장에게 제출하여야 한다.

- ② 전항의 공사요구서는 별도로 정한 전결권자의 승인을 받아야 한다